יפויי כוח בלתי חוזר

הואיל ואני הח"מ **פרנקרופט בע"מ ח.פ. 516211331 באמצעות ביטון שניר דוד ת.ז. 038417770** בעלי הזכויות בנכס הנמצא **ביבנאל והידוע כגוש 17356 חלקה 6 מגרש מס' 6/2 בשטח 291.5 מ"ר** (להלן "**הנכס**") (להלן "**הנכס**") לכן אני ממנה בזה את **עוה"ד ניג'ל מקלנן ו/או עופר יצחק ו/או זיאד מינזל ו/או שלומי אלבז** כולם יחד וכל אחד מהם לחוד (להלן "**מיופיי כוחנו**"), להיות באי כוחי ומייצגי ולפעול בשמי ובמקומי ולעשות את כל הפעולות הבאות או חלק מהן וזאת לצורך חתימת ורישום הסכם שיתוף:

1. למכור ו/או להחכיר ו/או להעביר ו/או להעניק ו/או להשכיר לה"ה **מימוני פנחס 323887711 ו- מימוני אדל ת.ז. 324242254 -**(להלן "**צד שלישי**") או לפקודתם בחלקים שווים את הנכס, בתנאים ובאופן שמיופי כוחי ימצאו לנכון, בבת אחת או בחלקים.

2. לקבל את הזכויות בנכס בשמנו מאת - וכן לרשום את הנכס בשמנו בלשכת רישום המקרקעין.

3. מידי פעם בפעם לרשום, לפדות, לתקן, לבטל, להעביר, להתחייב ו/או להסכים להעביר כל משכנתא, שכירות, או חכירה, הרובצים על הנכס או הערת אזהרה, או שעבוד, או זיקת הנאה או זכויות צד שלישי, והכל בתנאים ובנוסח שמיופי כוחנו ימצאו לנכון.

4. לחדש את הרישום במרשם המקרקעין בנוגע לנכס, לרשום ירושה ביחס לנכס או חלק ממנו, לרשמו בתור בית משותף, לעשות כל פעולה בהתאם לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, לתקן כל מיני רישומים בנוגע לנכס הנ"ל, לבקש ולבצע חלוקה, פרצלציה, הפרדה, איחוד ובדרך כלל כל עסקה במקרקעין בנוגע לנכס הנ"ל או חלק ממנו.

5. לתבוע חלוקה, פינוי, חזקה, החזרת חזקה, הסרת עיקול, תשלום דמי שכירות, דמי חכירה וכל מיני זכויות בנוגע לנכס הנ"ל, להתנגד לחלוקה, לפרצלציה, הפרדה, שומת מיסים וכל מיני תביעות או דרישות הנוגעות לנכס הנ"ל, לוותר על שעבודים וכל מיני זכויות הנוגעות לנכס הנ"ל, להתפשר ולבוא לכל מיני הסכמים בענינים הנוגעים לנכס הנ"ל.

6. להופיע בפני לשכות רישום המקרקעין, הסדר מקרקעין, מנהל מס רכוש ומס שבח, המפקח על רישום המקרקעין, בועדות התכנון ובניה, מחלקת המדידות, מנהל מקרקעי ישראל וכל גוף או תאגיד הפועלים על פי דין, בתי משפט מכל הדרגות, כל מוסד ממשלתי, עירוני, מוניציפלי ובכל מקום, אחר , בתור מבקש, תובע, נתבע מערער, משיב, צד שלישי, מתלונן, מתנגד ובכל צורה אחרת, לחתום על בקשות, שטרות עסקה, הסכמים, שטרי בוררות, חוזים, הצהרות, התחייבויות, תביעות, הגנות, ערעורים, פשרות, כל מסמך אחר ולעשות בדך כלל כל דבר הקשור באיזו שהיא צורה בנכס הנ"ל או איזו פעולה הקשורה בנכס הנ"ל, וכל דבר ופעולה שבעל נכס בישראל רשאי לעשות ברכושו.

7. להתפשר, לעשות פעולה ללא תמורה, להודות בקבלת התמורה.

8. לעשות את כל הפעולות שביפוי כח זה, גם ביחס לכל חלקת משנה הנובעת מהנכס הנ"ל או מרישום בית משותף או מחלוקה, איחוד או פרצלציה.

9. מיפוי כוחנו יהיו רשאים להעביר יפוי כח זה בשלמותו או חלקו לאחר או לאחרים, לבטל מינוי כזה ולחזור ולמנות כאמור.

10. אין לנו התנגדות שמיפוי כוחנו הנ"ל ייצגו אותנו ו/או את עצמם ו/או את הצד השלישי גם יחד ביחס לנכס.

11. יפוי כח זה ניתן להבטחת זכויותיו של הצד השלישי הנ"ל ועל כן יהיה בלתי חוזר ולא יהיה ניתן לביטול או לשינוי על ידינו ויחייב אותנו ואת מי שיבוא במקומנו בכל דרך שהיא.

12. מילה הבאה ביחיד תציין רבים ולהיפך.

ולראיה באנו על החתום, היום 11/9/25

פרנקרופט בע"מ
FERNCROFT LTD.
ח.פ. 516211331

הנני מאשר בזה את חתימת המרשים הנ"ל בפני

ניג'ל מקלנן, עו"ד

מס' סידורי 5773-24HESKEM-2

תשריט חלוקה

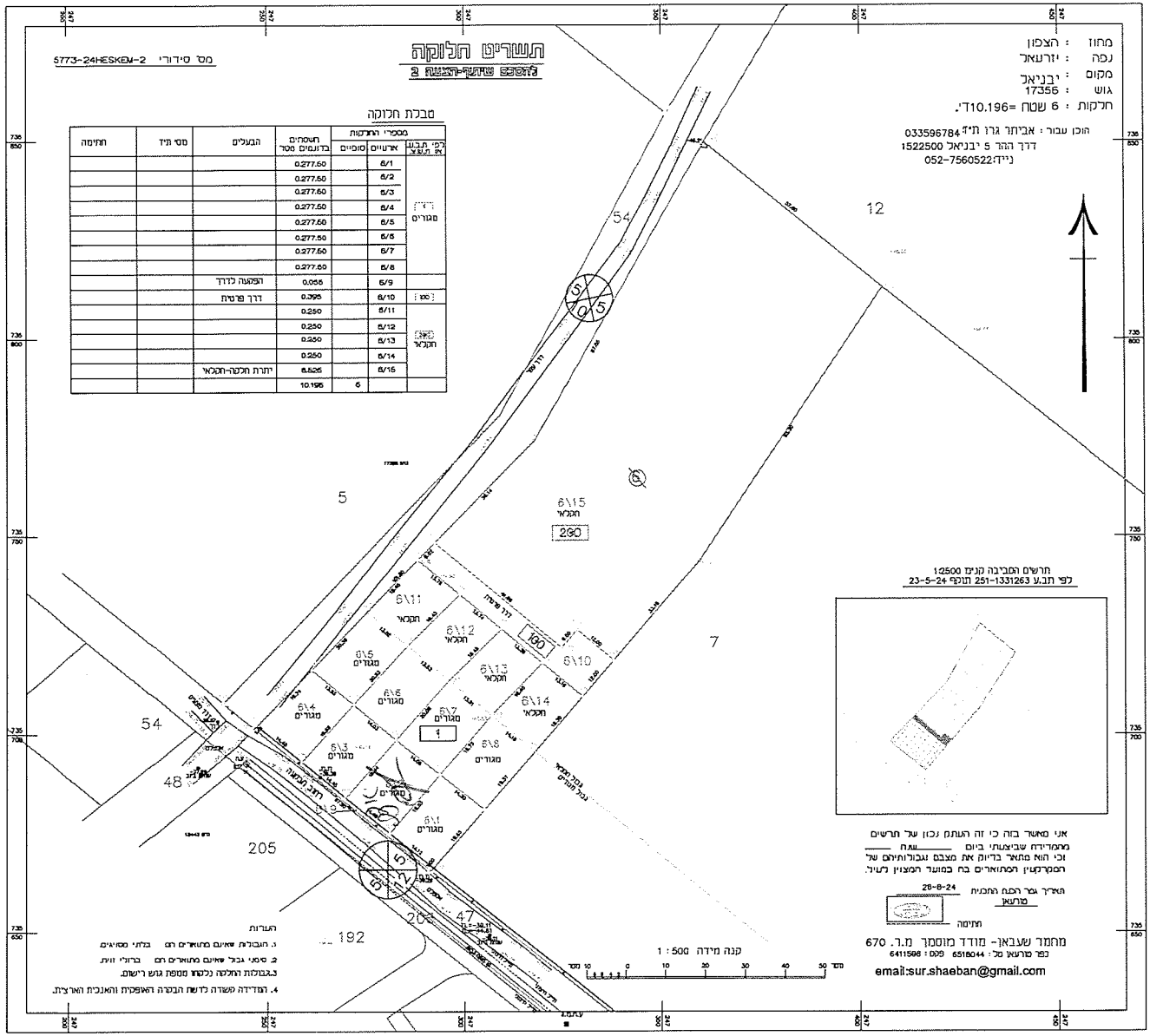
בהסכמה שיתופית-הצעת 2

מחוז : הצפון
נפה : יזרעאל
מקום : יבניאל
גוש : 17356
חלקות : 6 שטח =10.196ד'.

הוכן עבור : אביתר גרן ת"ז:033596784
דרך ההר 5 יבניאל 1522500
נייד:052-7560522

טבלת חלוקה

לפי תב"ע / את תצא	מספרי החלקות: ארעיים	מספרי החלקות: סופיים	תשסחים בדונמים מסר	הבעלים	מס' תיד	חתימה
מגורים	6/1		0.277.50			
	6/2		0.277.50			
	6/3		0.277.50			
	6/4		0.277.50			
	6/5		0.277.50			
	6/6		0.277.50			
	6/7		0.277.50			
	6/8		0.277.50			
	6/9		0.056	הפקעה לדרך		
דרך	6/10		0.395	דרך פרטית		
	6/11		0.250			
	6/12		0.250			
	6/13		0.250			
	6/14		0.250			
	6/15		6.525	יתרת חלקה-חקלאי		
		6	10.196			



תרשים הסביבה קנים 1:2500
לפי תב"ע 251-1331263 תוקף 23-5-24

אני מאשר בזה כי זה העתק נכון על תרשים מהמדידה שביצעתי ביום ____ שנת ____ וכי הוא מתאר בדיוק את מצבם וגבולותיהם של המקרקעין המתוארים בה במועד המצוין לעיל.

תאריך וסר הקמת החכנית 26-8-24
מודעאי

חתימה

מחמד שעבאן- מודד מוסמך מ.ר. 670
כפר מודעאי טל : 6518044 : 059 6411586
email:sur.shaeban@gmail.com

הערות
1. הגבולות שאינם מתוארים הם בלתי מסויימים
2. סימני גבול שאינם מתוארים הם ברוגלי זועת.
3. גבולות החלקה נלקחו מטפח גוש רישום.
4. המדידה עשדה לרשת הבסרה האופקית והאנכית הארצית.

ח.פ. 516211331
FERNCROFT LTD.
פרקינס יצ"מ

2-526

פרטיכל

מישיבת דירקטוריון של

חברת פרנקרופט בע"מ ח.פ. 516211331
(להלן: החברה)

שהתקיימה ביום 8.9.25 במשרדה הרשום של החברה בטבריה

נוכחים: מניין חוקי.

יו"ר נבחר: שניר דוד ביטון ת.ז. 038417770.

נושאים לדיון:

1. מכירת מגרשים בגוש 17356 חלקה 6
2. הסמכת שניר דוד ביטון כמורשה חתימה לצורך חתימת כל מסמכי העיסקה.

הוחלט:

הוחלט למכור המגרשים הידועים כגוש 17356 חלקה 6 ולהסמיך את שניר דוד ביטון ת.ז. 038417770 לחתום יחד עם חותמת החברה על כל מסמך נחוץ לצורך אישור ורישום העסקאות

פרנקרופט בע"מ
FRANCROFT LTD.
ח.פ. 516211331

שניר ביטון יו"ר

אני הח"מ ניג'ל מקלנן עו"ד מאשר בזה כי:

א. החברה הנ"ל קיימת.

ב. החברה הנ"ל כשירה לבצע את כל האמור בפרטיכל דלעיל.

ג. החלטת החברה הנ"ל מיום 8.9.25 בפרטיכל דלעיל, התקבלה כדין.

ד. ה"ה שניר דוד ביטון מוסמך לפעול בשם החברה הנ"ל ולחתום בשמה.

ה. פרטיכל זה נחתם ע"י שניר דוד ביטון.

ו. נתקבלו כל ההחלטות והאישורים הדרושים, על פי מסמכי ההתאגדות של החברה הנ"ל ועל פי כל דין לצורך ההחלטה המצויינת בפרטיכל דלעיל, לרבות על פי פרק חמישי ושישי לחוק החברות, התשנ"ט -1999

8.9.25	אילת 1 טבריה	
תאריך	שם העו"ד	חתימה וחותמת העו"ד

ב-289 פרוטוקל חברה

7009

רשות המסים בישראל

הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת

(טופס חתימות מקוצר)

נספח לטופס 7002 (מכירת זכויות במקרקעין/פעולה באיגוד מקרקעין)

(סמן/י √ בריבוע המתאים)

מספר השומה שניתן לאחר השידור מקוון

אל: משרד מיסוי מקרקעין

אזור _____

א. פרטי הנכס הנמכר והעסקה

תת-חלקה	חלקה	גוש	כתובת הנכס
			שם היישוב / רחוב / מספר בית / מספר דירה

מהות העסקה:	מהות הזכות הנמכרת:	תאריך המכירה	שווי המכירה
❑ מכירת זכות במקרקעין ❑ פעולה באיגוד מקרקעין	❑ דירה ❑ חנות/משרד/מחסן ❑ קרקע ❑ אחר _____	/ /	₪

ב. הצהרת המוכר/ת

אני מבקש/ת פטור/פטור חלקי לפי סעיף _____ לחוק _____

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, הנני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים בהצהרת המוכר המקוונת המצורפת לתצהיר זה והאמור בטפסים הנילווים (ככל שהוגשו), הם נכונים, שלמים ומדוייקים.

תאריך	שם	חתימה

אזהרת המצהירים ואימות חתימתם ע"י עורך דין

אני, עו"ד _____ מאשר/ת בזה כי בתאריך / / הופיעו בפני:

שם _____ מספר זהות _____ מספר רשיון _____

שם	מספר זהות

זיהיתי אותם על פי תעודות הזהות ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת, חתמו בפני על הצהרה זו

תאריך	חתימה

ג. הצהרת הרוכש/ת

אני מבקש/ת חיוב במס רכישה לפי מדרגות לדירה יחידה ❑ כן ❑ לא

אני מבקש/ת להחיל את תקנה _____ לתקנות מס רכישה

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, הנני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים בהצהרת הרוכש המקוונת המצורפת לתצהיר זה והאמור בטפסים הנילווים (ככל שהוגשו), הם נכונים, שלמים ומדוייקים.

תאריך	שם	חתימה
	מרים מאיר	
	אלי מאיר	

אזהרת המצהירים ואימות חתימתם ע"י עורך דין

אני, עו"ד _____ מאשר/ת בזה כי בתאריך / / הופיעו בפני:

שם _____ מספר זהות _____ מספר רשיון _____

שם	מספר זהות

זיהיתי אותם על פי תעודות הזהות ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת, חתמו בפני על הצהרה זו

תאריך	חתימה

(8.2018 - ל, ,מעודכן אחרון)

Adv. Gal Macennan

הסכם שיתוף
חלקה 6 בגוש 17356 ביבניאל

שנערך ונחתם ביבניאל ביום ___ בחודש _____ לשנת 2025.

בין: **חברת פרנקרופט בע"מ ח.פ. 516211331,**
באמצעות שניר ביטון ת.ז. 038417770 (להלן: "**צד א ו/או פרנקרופט**")

לבין: _____ **ת.ז.** _____

(להלן: "**צד ב' ו/או** _____")

הואיל והצדדים הינם הבעלים הרשומים ו/או הזכאיים להיות הבעלים הרשומים, של חלקה 6 בגוש 17356 (להלן "החלקה");

והואיל וברצון הצדדים להסדיר את יחסי השיתוף בחלקה הנ"ל כמפורט להלן בהתאם לחלקם בחלקה.

,,, מצ"ב נסח רישום החלקה **כנספח א'**;

אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה על ידי הצדדים כדלקמן:

.1

.1.1 המבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2 הנספחים והמסמכים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

.2.1 הצדדים מצהירים ומאשרים כי תשריט החלוקה המצורף להסכם זה ומסומן **כנספח ב'** כחלק בלתי נפרד הימנו, משקף את חלוקת החלקה בין הבעלים הרשומים והזכאיים להיות בעלים רשומים.

,,,מצ"ב **כנספח ב'** העתק תשריט חלוקת החלקה

.3 הצדדים מחלקים בזאת ביניהם את זכויות החזקה, הניצול והשימוש בחלקה כדלקמן:

.3.1 חלק החלקה המסומן בתשריט החלוקה כמגרש הבניה 6/1 בשטח 278 מ"ר, יחד עם 14 מ"ר, שצמודים למגרש 6/1, מתוך מגרש "הפקעת הדרך" 6/9, ובסה"כ 292 מ"ר, לרבות כל הבנוי והנטוע על חלק זה, יהא בחזקתו ושימושו הבלעדי של צד א'.

.3.2 חלק החלקה המסומן בתשריט החלוקה כמגרש הבניה 6/2 בשטח 278 מ"ר, יחד עם 14 מ"ר, שצמודים למגרש 6/2, מתוך מגרש "הפקעת הדרך" 6/9, ובסה"כ 292 מ"ר, לרבות כל הבנוי והנטוע על חלק זה, יהא בחזקתו ושימושו הבלעדי של צד א'.

.3.3 חלק החלקה המסומן בתשריט החלוקה כמגרש הבניה 6/3 בשטח 278 מ"ר, יחד עם 14 מ"ר, שצמודים למגרש 6/3, מתוך מגרש "הפקעת הדרך" 6/9, ובסה"כ 292 מ"ר, לרבות כל הבנוי והנטוע על חלק זה, יהא בחזקתו ושימושו הבלעדי של צד א'.

פרנקרופט בע"מ
FERNCROFT LTD.
ח.פ. 516211331

נגיל מקלנן
Nigel R.H. Mac Lennan
עו"ד

3.4. חלק החלקה המסומן בתשריט החלוקה כמגרש הבניה 6/4 בשטח 278 מ"ר, יחד עם 14 מ"ר, שצמודים למגרש 6/4, מתוך מגרש "הפקעת הדרך" 6/9, ובסה"כ 292 מ"ר, לרבות כל הבנוי והנטוע על חלק זה, יהא בחזקתו ושימושו הבלעדי של צד א'.

3.5. חלק החלקה המסומן בתשריט החלוקה כמגרש הבניה 6/5 בשטח 278 מ"ר, יחד עם 100 מ"ר בלתי מסוימים, מתוך מגרש "דרך פרטית" 6/10 יחד עם מגרש החקלאי 6/11 בשטח 250 מ"ר, ובסה"כ 628 מ"ר, לרבות כל הבנוי והנטוע על חלק זה, יהא בחזקתו ושימושו הבלעדי של צד א'.

3.6. חלק החלקה המסומן בתשריט החלוקה כמגרש הבניה 6/6 בשטח 278 מ"ר, יחד עם 100 מ"ר בלתי מסוימים, מתוך מגרש "דרך פרטית" 6/10 יחד עם מגרש החקלאי 6/12 בשטח 250 מ"ר, ובסה"כ 628 מ"ר, לרבות כל הבנוי והנטוע על חלק זה, יהא בחזקתו ושימושו הבלעדי של צד א'.

3.7. חלק החלקה המסומן בתשריט החלוקה כמגרש הבניה 6/7 בשטח 278 מ"ר, יחד עם 100 מ"ר בלתי מסוימים, מתוך מגרש "דרך פרטית" 6/10 יחד עם מגרש החקלאי 6/13 בשטח 250 מ"ר, ובסה"כ 628 מ"ר, לרבות כל הבנוי והנטוע על חלק זה, יהא בחזקתו ושימושו הבלעדי של צד א'.

3.8. חלק החלקה המסומן בתשריט החלוקה כמגרש הבניה 6/8 בשטח 278 מ"ר, יחד עם 100 מ"ר בלתי מסוימים, מתוך מגרש "דרך פרטית" 6/10 יחד עם מגרש החקלאי 6/14 בשטח 250 מ"ר, ובסה"כ 628 מ"ר, לרבות כל הבנוי והנטוע על חלק זה, יהא בחזקתו ושימושו הבלעדי של צד א'.

3.9. חלק החלקה המסומן בתשריט החלוקה כמגרש החקלאי 6/15 בשטח 6,520 מ"ר, לרבות כל הבנוי והנטוע על חלק זה, יהא בחזקתו ושימושו הבלעדי של צד א'

4. הצדדים להסכם זה מאשרים ונותנים הסכמתם מראש, בחתימתם על הסכם זה, לכל תוכנית בנייה שתוגש על ידי צד כלשהו להסכם זה לבנייה בחלקי החלקה שבחזקתו ובשימושו הבלעדי של אותו צד על פי הסכם זה ובלבד:

4.1. שהתוכנית תואם תב"ע ושניצול זכויות הבנייה לא יעלה על אחוז הבנייה המותר בחלקו בחלקה של אותו צד על פי התב"ע שתהיה בתוקף במועד הגשת התוכניות להיתר כנ"ל ו/או תכנית שתאושר על ידי הועדה המקומית ו/או תומלץ לאישור, על ידי אותו צד או הועדה המקומית.

5.

5.1. מוסכם ומוצהר בזאת על ידי הצדדים כי כל צד ו/או חליפיו יהא רשאי לנהוג בחלקו בחלקה או בכל חלק ממנו מנהג בעלים, ובכלל זה יוקנו לכל צד בחלקו בחלקה, הזכויות הבלעדיות לחזקה, שימוש, ניצול זכויות בניה, כמפורט להלן, וכל זכות או הנאה אחרת והכל בכפוף לאמור בסעיף 4 לעיל.

5.2. כל אחד מהצדדים יהא זכאי לפירות של חלקו בחלקה כמוגדר בסעיף 3, והוראות סעיף 35 לחוק המקרקעין לא יחולו על הצדדים.

6.

פרנקרופט בע"מ
FERNCROFT LTD.
ח.פ. 516211331

ניגל מקלאוד - עו"ד
Nigel R. MacLennan
Advocate & Notary

6.1. מוסכם ומוצהר בזאת על ידי הצדדים כי כל צד ו/או חליפיו יהא רשאי, בכל עת, ללא כל צורך בהסכמת הצד האחר, לתכנן, לבנות ולממש כל חלק מחלקו בחלקה על פי זכויות הבנייה המגיעות לו, על פי המפורט להלן ובכפוף לקבלת היתר בנייה כדין שיתקבל מהרשויות המוסמכות.

6.2. הצדדים יהיו רשאים להעביר דרך המגרש ו/או החלקה, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב וכדומה, ובתנאי שלא יעברו מתחת למעטפת בית המגורים, וזאת במידת הצורך, לפי דרישת הרשויות המוסמכות וללא צורך בהסכמה נוספת של הצד השני, ובתנאי שלא יהא כל פתרון טכני אחר, שימנע הצורך להעביר הצנרת כאמור או במגרה בו יקבעו הרשויות המוסמכות באורח מחייב דרך העברה אחרת.

6.3. צנרת, כבלים, חוטים ומתקנים האמורים לשמש את הצדדים יונחו ו/או יותקנו, ככל האפשר, בגבול שבין חלקי הצדדים ועד כמה שהדבר אפשרי תועבר הצנרת הנ"ל באופן תת קרקעי.

6.4. הוצאות אחזקת והתקנתם של הצנרת והמתקנים הנ"ל, במידה וישמשו את הצדדים, יחולו על הצדדים בחלקים יחסים ביניהם.

6.5. חתימת הצדדים על הסכם זה מהווה הסכמה, לכל תוכנית תואם תב"ע שתוגש כדין בעתיד על ידי מי מהצדדים בעניין חלקו בחלקה ו/או על ידי מי מחליפיהם.

6.6. מוסכם ומוצהר בזאת על ידי הצדדים כי ניצול זכויות הבנייה על ידי כל צד בחלקו בחלקה, כולל בניה, הריסה, תוספות, שינויים ושיפוצים מכל מין וסוג שהוא, יעשה מבלי שיהא צורך בהסכמה מוקדמת של צד כלשהו, ובלבד שניצול הזכויות ייעשה בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף להוראות תוכנית המתאר שבתוקף ועפ"י היתרים מהרשויות המוסמכות.

6.7. כל צד מתחייב בזה לחתום, במידת הצורך, על בקשות, תכניות ומסמכים אחרים כלשהם, שיהיו דרושים לצד האחר או מי שיבוא במקומו לצורכי מימוש זכויות הבנייה במגרש לרבות קבלת היתרי בניה.

6.8. כל צד מתחייב שלא להתנגד לבניה הנעשית ע"י הצד האחר במסגרת זכויות הבנייה שהוקנו לו עפ"י הסכם זה ומוסכם בזה כי עצם הגשת התנגדות לבקשת ההיתר בניגוד לאמור בהסכם זה ע"י צד מהצדדים להסכם, תחשב להפרה יסודית של הסכם זה.

6.9. כל צד יהא רשאי לבקש הקלות באחוזי הבנייה מהרשויות המוסמכות, וזאת על פי זכויות הבנייה בחלקה כמפורט לעיל בלבד, ואך ורק לגבי חלקו בחלקה ובהתייחס לבניה הנעשית עליו.

7.

7.1. כל אחד מהצדדים ישא באופן בלעדי בכל ההוצאות, התשלומים, המסים וההיטלים שיהיו כרוכים ו/או קשורים ו/או נוגעים לעבודות הבנייה אשר יבוצעו בחלקו בחלקה, לרבות ההוצאות הכרוכות בהכנת תוכניות בניה והגשת הבקשה להיתר בניה.

7.2. מוסכם בזה כי כל צד ישא בכל המסים, האגרות, ההיטלים ותשלומי החובה העירוניים והממשלתיים וכן בתשלומי הצריכה עבור חלקו בחלקה ועפ"י השימוש שיעשה בו.

Nigel H. MacLennan
Advocate 72074 מ.ר.

8. אם תבחרנה הרשויות להפקיע חלקים מהחלקה, תחול ההפקעה על חלק החלקה ממנו הופקעו השטחים ולא על החלקה כולה.

9.

9.1 למען הסר ספק, מוסכם בזה במפורש כי כל אחד מהצדדים יהיה זכאי למכור ו/או להעביר ו/או להשכיר את זכויותיו בחלקו בחלקה ו/או בכל חלק מחלקו בחלקה לצד ג' כלשהו ובכלל זה לעשות דיספוזיציה בחלקו שבחלקה ובמחובר, בנוי ונטוע עליו ובלבד שכל מכירה ו/או העברה של זכויות ע"י מי מהצדדים להסכם זה תותנה בכך שצד שלישי כאמור יקבל על עצמו בכתב את כל ההתחייבויות החלות על פי הסכם זה על הצד המוכר ו/או המעביר ו/או המשכיר כאמור.

9.2 כל אחד מהצדדים יהא רשאי לשעבד ו/או למשכן את זכויותיו בחלקו בחלקה ו/או בכל חלק מחלקו בחלקה וזאת בכפוף לתנאי הסכם זה ובתנאי שכל שיעבוד ו/או משכנתא ייוחדו ויצומצמו לחלקו במגרש של הצד הממשכן ו/או המשעבד לפי העניין, כאמור בתשריט המצורף להסכם זה.

9.3 הסכם זה יחול ויחייב גם את חליפיהם של הצדדים ויורשיהם וכל מי שיבוא במקומם וכל אחד מהצדדים שירצה למכור את זכויותיו לצד ג' כלשהו יהא חייב, כחלק בלתי נפרד מהסכם המכר למכירת זכויותיו , להודיע לצד ג' על קיומו ותוכנו של הסכם זה. חובת ההודעה כאמור בסעיף זה תחול ותחייב את הצדדים עד שהסכם שיתוף זה יירשם בלשכת רישום המקרקעין.

10. מוסכם בזה כי אף אחד מן הצדדים להסכם זה לא יהא רשאי לדרוש, ולא ידרוש, את פירוק השיתוף בחלקה אלא בדרך של חלוקתה בעין לפי התשריט ע"י ביצוע הליכי פרצלציה.

11. הצדדים' מתחייבים לגרום לכך כי הסכם זה יירשם כהסכם שיתוף בלשכת רישום המקרקעין, וזאת בהקדם האפשרי.

הצדדים יישאו בחלקים שווים בהוצאות, באגרות בקשר עם עריכת הסכם זה ורישומו בלשכת רישום המקרקעין.

12. למען הסר ספק, מוצהר בזה ע"י הצדדים כי לא ניתנה תמורה כלשהי ע"י צד אחד למשנהו בגין הסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

צד א' _____ צד ב' _____

FERNCROFT LTD.
ח.פ. 516211331

Nigel R.H. MacLennan
Advocate